



PUTUSAN

Nomor 576 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RATNA;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/27 April 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pengukiran II Nomor 24 RT.
08 RW. 03, Kelurahan Pekojan,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pcs Engedi Olive Oil (minyak buah zaitun) ukuran 20 ml asli milik PT. Gerizimindo Indonesia;
- 2) 1 (satu) pcs Engedi Olive Oil (minyak buah zaitun) ukuran 100 ml asli milik PT. Gerizimindo Indonesia;
- 3) 1 (satu) lembar *copy* Sertifikat Merek "Engedi Olive Oil" atas nama PT. Gerizimindo Indonesia;
- 4) 1 (satu) pcs Perfectolive Olive Oil + *aromatheraphy* ukuran 500 ml menggunakan merek logo "Engedi Olive Oil" diperoleh dari Tommy Salon;
- 5) 1 (satu) lembar *copy* bon pembelian dari Tommy Salon;
- 6) 4 (empat) botol Perfectolive Olive Oil + *aromatheraphy* ukuran 500 ml menggunakan merek logo Pohon Zaitun dan PT. Gerizimindo Indonesia;

Dikembalikan kepada saksi JUNIAR;

- 7) 2 (dua) lembar *copy* Sertifikat Merek Perfectolive Nomor IDM000330708 tanggal 2 November 2011 atas nama WIJAYA GUNAWAN, alamat Jalan Terate IV Nomor 6 RT. 003 RW. 003, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat;
- 8) 1 (satu) lembar *copy* permohonan pendaftaran merek Perfectolive tanggal 13 Februari 2015;
- 9) 1 (satu) lembar *copy* permohonan pendaftaran merek Perfectolive tanggal 18 Mei 2015;

Dikembalikan kepada saksi WIJAYA GUNAWAN;

- 10) 285 (dua ratus delapan puluh lima) botol minyak zaitun menggunakan merek Perfectolive Olive Oil + *aromatheraphy*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa RATNA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 885/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RATNA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pcs Engedi Olive Oil (minyak buah zaitun) ukuran 20 ml asli milik PT. Gerizimindo Indonesia;
 - b. 1 (satu) pcs Engedi Olive Oil (minyak buah zaitun) ukuran 100 ml asli milik PT. Gerizimindo Indonesia;
 - c. 1 (satu) lembar *copy* Sertifikat Merek "Engedi Olive Oil" atas nama PT. Gerizimindo Indonesia;
 - d. 1 (satu) pcs Perfectolive Olive Oil + *aromatherapy* ukuran 500 ml menggunakan merek logo "Engedi Olive Oil" diperoleh dari Tommy Salon;
 - e. 1 (satu) lembar *copy* bon pembelian dari Tommy Salon;
 - f. 4 (empat) botol Perfectolive Olive Oil + *aromatherapy* ukuran 500 ml menggunakan merek logo Pohon Zaitun dan PT. Gerizimindo Indonesia;

Dikembalikan kepada saksi JUNIAR;

- g. 2 (dua) lembar *copy* Sertifikat Merek Perfectolive Nomor IDM000330708 tanggal 2 November 2011 atas nama WIJAYA GUNAWAN, alamat Jalan Terate IV Nomor 6 RT. 003 RW. 003, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat;
- h. 1 (satu) lembar *copy* permohonan pendaftaran merek Perfectolive tanggal 13 Februari 2015;
- i. 1 (satu) lembar *copy* permohonan pendaftaran merek Perfectolive tanggal 18 Mei 2015;

Dikembalikan kepada saksi WIJAYA GUNAWAN;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. 285 (dua ratus delapan puluh lima) botol minyak zaitun menggunakan merek Perfectolive Olive Oil + *aromatherapy*;

Dikembalikan kepada SONNY WIJAYA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid/2017/PN.Jkt Ut *juncto* Nomor 885/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Februari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Januari 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Februari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar. Terdakwa hanya sebagai staf *marketing* pada PT. Mawar Jaya yang bekerja atas perintah saksi HO SEK LIE (Direktur Utama PT. Mawar Jaya) untuk menjual produk Perfect Olive Oil. Terdakwa tidak membuat, mencetak, menempel, memakai atau menggunakan merek atau logo pohon zaitun dan bola dunia PT. Gerizimindo Indonesia milik saksi JUNIAR VERONICA dan sebagai pemilik merek Engedi Olive Oil ataupun

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya itikad tidak baik dari pihak lain dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pemilik produk Perfect Olive Oil, yaitu saksi HO SEK LIE, terkait dengan produk/merek yang dijual Terdakwa;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., SH., MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Desnayeti M., SH., MH.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2018